

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1038

2 de febrero de 2026

Presentado por la señora *Barlucea Rodríguez*

Referido a la Comisión de

LEY

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 268-1998 y la Sección 7 de la Ley Núm. 17 de 17 de abril de 1931, según enmendada, a los fines de eliminar la práctica administrativa de los patronos, incluyendo las agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico, de condicionar la forma de pago del salario de empleados regulares al balance de días acumulados de vacaciones o cualquier licencia; establecer el depósito directo como método ordinario de pago cuando el empleado así lo autorice; disponer excepciones razonables; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El salario constituye el principal medio de subsistencia del trabajador y su familia, por lo tanto, su pago debe realizarse de forma justa, razonable y sin imponer cargas innecesarias al empleado. La forma en que se paga dicho salario no debe utilizarse como un mecanismo de penalización, control administrativo o consecuencia adversa ajena al desempeño laboral.

En la práctica laboral actual, tanto en el sector público como en el privado, existen patronos que condicionan el acceso al depósito directo del salario a que el empleado mantenga un balance mínimo de días acumulados de vacaciones u otras licencias. Como resultado, empleados regulares que forman parte de la plantilla patronal y que tienen derecho a licencias estatutarias se ven obligados a recibir su

compensación mediante cheque únicamente por no haber alcanzado o mantenido un balance específico de días acumulados.

Esta práctica resulta onerosa e irrazonable. Obliga al trabajador a incurrir en costos bancarios, demoras en la disponibilidad de fondos, riesgos de seguridad personal y cargas administrativas que no guardan relación con la prestación del trabajo ni con una necesidad operacional legítima del patrono. Además, penaliza de manera indirecta a empleados de nuevo ingreso o a aquellos que, por razones legítimas, no han podido acumular licencias.

En el sector público, la situación adquiere particular gravedad. El Estado, como patrono, tiene el deber reforzado de servir de modelo en el trato justo, razonable y digno hacia sus empleados. Resulta inaceptable que políticas administrativas, circulares internas o prácticas institucionales impongan requisitos no establecidos por ley que afecten el acceso oportuno al salario devengado. En tiempos en los que la tecnología sigue avanzando estas prácticas no solo representan un retroceso, sino que no se justifican.

Esta Asamblea Legislativa reconoce que el pago por cheque continúa siendo un método válido y necesario en múltiples contextos, tales como cuando el propio empleado así lo solicita, cuando se trata de contratistas independientes, o cuando el pago responde a trabajos por obra específica, servicios específicos o contratos por tiempo determinado. No obstante, dicho método no debe utilizarse como penalidad ni como consecuencia adversa vinculada a la acumulación o no acumulación de beneficios laborales.

Por consiguiente, se hace necesario establecer de manera clara y expresa que la forma de pago del salario de un empleado regular no podrá condicionarse al balance de licencias acumuladas, garantizando un trato equitativo, digno y razonable, sin menoscabar la flexibilidad patronal ni eliminar métodos de pago legítimos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 268-1998, para que lea como
2 sigue:

3 “Artículo 2.-

4 El depósito directo quincenal de todos los pagos salariales del empleado se
5 hará de conformidad con los requisitos establecidos por la agencia en la cual prestará
6 los servicios y las normas dispuestas reglamentariamente por el Secretario del
7 Departamento de Hacienda para el sistema de depósito directo mediante
8 transferencia electrónica. *Disponiéndose que no se podrá condicionar el depósito directo del*
9 *pago de salarios de empleados al balance de días acumulados de vacaciones o cualquier*
10 *licencia.”*

11 Sección 2.- Se enmienda la Sección 7 de la Ley Núm. 17 del 17 de abril de 1931,
12 según enmendada, para que lea como sigue:

13 “Sección 7.-

14 Se faculta al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos a adoptar y
15 promulgar la reglamentación necesaria para administrar y poner en ejecución las
16 disposiciones de esta ley con sujeción a la Sección 4 de la Ley Núm. 15 de 14 de abril
17 de 1931, según enmendada, *conocida como “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y*
18 *Recursos Humanos”, únicamente en cuanto al requisito de aprobación por el*
19 *Gobernador de las reglas adoptadas por el Secretario del Trabajo y Recursos*
20 *Humanos. Disponiéndose que no se podrá condicionar el depósito directo del pago de salarios*
21 *de empleados al balance de días acumulados de vacaciones o cualquier licencia.”*

22 Sección 3.- Reglamentación

1 El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en coordinación con el
2 Departamento de Hacienda y la Oficina de Administración y Transformación de los
3 Recursos Humanos, adoptará o enmendará la reglamentación necesaria para dar
4 cumplimiento a esta Ley dentro de un término de noventa (90) días a partir de su
5 aprobación.

6 Sección 4. — Separabilidad

7 Si cualquier disposición de esta Ley o su aplicación a cualquier persona o
8 circunstancia fuere declarada nula o inconstitucional por un tribunal con
9 jurisdicción, tal determinación no afectará las demás disposiciones o aplicaciones de
10 la Ley, las cuales permanecerán en pleno vigor.

11 Sección 5. — Vigencia

12 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.